

1500154-29.2020.8.26.0038
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/05/2022
... especial fim de agir.

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Apelação 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, Relator: Desembargador Érico Barone ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500154-29.2020.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500154-29.2020.8.26.0038
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2024706/2020 - DEL.POL.ARARAS, 9710933 - DEL.POL.ARARAS, 549/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2024706 - DEL.POL.ARARAS, 549/20/805 - DEL.POL.ARARAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALESSANDRO HENRIQUE LAUDENSACK

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ALESSANDRO HENRIQUE LAUDENSACK, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 19h40min, no cruzamento da Rua Tecelã com a Rua do Servidor Público, Bairro José Ometto, nesta cidade de Araras, o acusado transportava e trazia consigo, para o fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em peso líquido, 3,9g (três gramas e nove decigramas) de cocaína, em dezessete porções.

Recebida a denúncia em 16 de novembro de 2020 (fls. 85), o réu foi notificado (fls. 72) e apresentou defesa preliminar (fls. 76/80).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas de acusação (fls. 120 e 121).

Decretou-se a revelia (fls. 143).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 147/150) e (fls. 154/158).

O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado sob o entendimento que não há provas suficientes.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20), fotografias (fls. 21/23), auto de constatação preliminar (fls. 24) e laudo químico toxicológico de (fls. 52/54), além das provas orais.

O réu é revel (fls. 143).

O policial civil Bruno Azzini Tiosso informou que na data dos fatos estava em diligência pela região leste da cidade com viatura descaracterizada quando avistou o denunciado em "biqueira" conhecida na cidade entregando algo para transeunte. O acusado empreendeu fuga ao tentar sua abordagem. Durante fuga o réu foi descartando eppendorfs de cocaína ao chão. As drogas foram recuperadas e o réu foi detido (fls. 120).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Bruno de Oliveira Thomaz Bertanha que acrescentou ser o réu muito conhecido no meio criminoso (fls. 121).

São as provas dos autos. A condenação é de rigor.

Com efeito, o acusado foi avistado em uma biqueira conhecida na cidade entregando algo para terceira pessoa.

Ato contínuo, ao notar que seria abordado, empreendeu fuga jogando ao solo as proções de drogas que foram apreendidas.

A quantidade de drogas apreendidas, aliada ao local da abordagem, à fuga, e à apreensão de dinheiro, sem comprovação de origem lícita nos dão a certeza da destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto". (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

De fato, servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros 1995).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que "o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser

policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito". (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 472).

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas" (RT 732/622).

"O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros" (RT 736/625).

A alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Insta salientar que irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão, que não é esse o caso.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc, não exigem especial fim de agir.

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Apelação 697.020.717, CâM., j. 30-4-1997, Relator: Desembargador Érico Barone Pires, RT 745/633).

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. Ausentes circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal cominada ao delito.

Segunda fase. Nada há considerar.

Terceira fase. Em virtude da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, e não havendo prova efetiva de participação em organização criminosa, aplico a redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos. Reduzo, assim, a pena em 2/3.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deve iniciar o cumprimento de pena em regime aberto.

Pena restritivas de direitos. Possível a substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ALESSANDRO HENRIQUE LAUDENSACK, já qualificado nos autos, pela prática do delito

previsto no artigo 33, caput, c.c. §4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber: a) prestação pecuniária de um salário mínimo, mediante depósito judicial, com destinação a ser definida nos termos das normas da Corregedoria do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) prestação de serviços à comunidade de forma a ser especificada pelo juízo das execuções Criminais.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino o perdimento da quantia apreendida nos autos, bem como a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos, inclusive, os destinados à contraprova após o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA